

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2764/2533

พนักงานอัยการจังหวัดลำปาง

โจทก์

นายสนั่น วงศ์น้ำใจ

จำเลย

นายสนั่น วงศ์น้ำใจ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า จากพยานหลักฐานของโจทก์มีเหตุน่าสงสัยว่า จำเลยจะเป็นผู้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 62 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณายืนยันว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278, 364, 365 ฯลฯ การกระทำของจำเลยเป็นการกระทำความผิดเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนัก ฐานกระทำอนาจารตามมาตรา 278 จำคุก 3 ปี

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 56)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 59)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่าฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า จาก
พยานหลักฐานของโจทก์มีเหตุน่าสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่นั้น
เห็นว่าเป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ในการฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลัก
ฐานในสำนวน จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบ
แล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่าฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า จาก
พยานหลักฐานของโจทก์มีเหตุน่าสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่นั้น
เห็นว่าเป็นฎีกาโต้แย้งดุลพินิจของศาลอุทธรณ์ในการฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลัก
ฐานในสำนวน จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบ
แล้วให้ยกคำร้อง

(เสียง ตีวีมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>